新加坡共和国政府与老挝人民民主共和国政府

新加坡共和国政府与老挝人民民主共和国政府 关于在所得税方面避免双重征税和防止偷漏税的协定

关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定

注

缔结日期：2014 年 2 月 21 日。

生效日期：2016 年 11 月 11 日

生效日期：2017 年 1 月 1 日

新加坡共和国政府和老挝人民民主共和国政府、

希望缔结一项关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定、

兹协议如下

第 1 条--适用者

本协定适用于缔约国一方或双方的居民。

本协定适用于缔约国一方或双方的居民。

第 2 条--涵盖的税种

1. 本协定适用于以缔约国或其政治区分单位或地方当局名义征收的所得税，不论其征收方式如何。

2. 对总收入或收入要素征收的所有税，包括对动产或不动产转让收益征收的税，均应视为所得税。

3. 本协定适用的现行税种特别包括

(a) 老挝人民民主共和国（以下简称 "老挝"）：

- 企业和组织的利润（收入）税；以及
- 个人所得税（以下简称 "老挝税"）；

(b) 新加坡

- 所得税

(以下简称 "新加坡税"）。

4. 本协定也应适用于其后在上文第 3 段所述现有税种之外或取代现有税种而征收的任何相同或实质上类似的税种。缔约国主管当局应相互通报各自税法中发生的任何重大变化。

第 3 条--一般定义

1. 在本协定中，除非上下文另有要求，否则

(a) 老挝人民民主共和国 "一词系指老挝人民民主共和国的领土；在地理意义上使用时，系指其全部国土，包括其领水和领水以外的任何地区，在这些地区内，老挝人民民主共和国 根据老挝人民民主共和国的立法和国际法，拥有勘探和开发河床及其底土和上覆水资源的 自然资源的主权权利；

(b) 新加坡 "一词指新加坡共和国，在地理意义上使用时，包括其陆地领土、内水和领海， 以及位于领海以外的任何海域，该海域已被或将来可能被其国内法根据国际法指定为新加 坡可对海洋、海床、底土和自然资源行使主权权利或管辖权的区域；

(c) 缔约国 "和 "另一缔约国 "是指老挝人民民主共和国或新加坡（视上下文要求而定）；

(d) 个人 "一词包括个人、公司和任何其他团体；

(e) 公司 "一词指任何法人团体或在税务上被视为法人团体的任何实体；

(f) 一缔约国企业 "和 "另一缔约国企业 "分别指一缔约国居民经营的企业和另一缔约国居民经营的企业；

(g) 国民 "一词是指

(i) 拥有缔约国国籍或公民身份的任何个人；

(ii) 根据缔约国现行法律具有法人地位的任何法人、合伙企业或社团；

(h) 国际运输 "是指缔约国企业经营的船舶、飞机或车辆的任何运输，除非该船舶、飞机或车辆仅在另一缔约国的地点之间运行；

(i) 主管机关 "是指

(i) 在老挝人民民主共和国，指财政部长或其授权代表；

(ii) 新加坡财政部长或其授权代表。

2. 关于缔约国在任何时候对本协定的适用，除非上下文另有要求，本协定中未作定义的任何术语应具有当时该国法律为本协定所适用的税种而赋予该术语的含义，该国适用税法赋予该术语的任何含义优先于该国其他法律赋予该术语的含义。

3. 就第 10 条、第 11 条和第 12 条而言，应在缔约国就股息、利息或特许权使用费纳税的受托人应被视为该利息或这些股息或特许权使用费的实益所有人。

第四条--居民

1. 就本协定而言，"缔约国居民 "一词系指根据该国法律，因其住所、居所、管理地或任何其他类似性质的标准而有义务在该国纳税的任何人，也包括该国及其任何政治分支机构、地方当局或法定机构。

2. 如果由于第 1 款的规定，一个人同时是两个缔约国的居民，则其身份应按以下方式确定：

(a) 他只被视为其拥有永久住所的国家的居民；如果他在两个国家都拥有永久住所，他只被视为与其个人和经济关系更密切（重要利益中心）的国家的居民；

(b) 如果无法确定其重要利益中心所在国，或在两国中均无永久居所，则应仅将其视为其惯常居所所在国的居民；

(c) 如果他在两个国家都有惯常居所，或在两个国家都没有惯常居所，他只被视为其国籍国的居民；

(d) 在任何其他情况下，缔约国主管当局应通过相互协商解决该问题。

3. 如果由于第 1 款的规定，个人以外的人是两个缔约国的居民，则应仅被视为其有效管理地所在国的居民。如其有效管理地无法确定，缔约国主管当局应通过相互协商解决该问题。

第 5 条--常设机构

1. 在本协定中，"常设机构 "是指一个企业全部或部分开展业务的固定营业地。

2. 常设机构 "一词尤其包括

(a) 管理地

(b) 分支机构

(c) 办事处

(d) 工厂

(e) 车间

(f) 矿井、油井或气井、采石场或任何其他开采自然资源的场所；以及

(g) 农场或种植园。

3. 常设机构 "一词还包括

(a) 建筑工地，建筑、安装或组装项目，或与之相关的监理活动，但仅限于此类工地、项目或活动持续 12 个月以上的情况；

(b) 缔约国一企业通过该企业为此目的雇用的雇员或其他人员提供服务，包括咨询服务，但仅限于该性质的活动（为同一或有关项目）在另一缔约国境内持续的时间在任何12个月内累计超过300天。

4. 尽管本条有上述规定，"常设机构 "一词应视为不包括

(a) 仅为储存、展示或交付属于企业的货物或商品而使用设施；

(b) 仅为储存、展示或交付目的而保留属于企业的货物或商品库存；

(c) 仅为其他企业加工的目的而保留属于本企业的货物或商品库存；

(d) 仅为企业采购货物或商品或收集信息而维持固定营业场所；

(e) 仅为企业的广告宣传、信息提供、科学研究或具有准备或辅助性质的类似活动而维持固定营业场所；

(f) 仅为(a)至(e)分段中提及的任何活动组合维持一个固定营业地，条件是该组合所产生的固定营业地的总体活动属于准备性或辅助性活动。

5. 尽管有第 1 款和第 2 款的规定，如果一个人（第 6 款适用的独立地位 代理人除外）在一缔约国代表另一缔约国的企业行事，就该人为该企业从事 的任何活动而言，该企业应被视为在首述缔约国设有常设机构、如果该人在该缔约国拥有并惯常行使以该企业名义签订合同的权 力，除非该人的活动仅限于本条第 4 款所述的活动，而这些活动如果通过一 个固定营业地行使，将不会使该固定营业地成为该款规定的常设机构。

6. 一缔约国的企业不应仅仅因为在另一缔约国通过经纪人、佣金总代理或任何其他具有独立地位的代理人开展业务而被视为在该另一缔约国设有常设机构，条件是这些人是在其正常业务过程中行事。但是，如果这种代理人的活动完全或几乎完全代表该企业，而且该企业与代理人之间在商业和金融关系上规定或强加的条件与独立企业之间规定或强加的条件不同，该代理人将不被视为本款意义内的独立地位代理人。

7. 一缔约国居民的公司控制另一缔约国居民的公司，或受另一缔约国居民的公司控制，或在另一缔约国经营业务（不论是通过常设机构还是其他方式），这一事实本身并不构成任一公司为另一公司的常设机构。

第 6 条--不动产收入

1. 缔约国居民从位于另一缔约国的不动产（包括农业或林业收入）获得的收入可在该另一国征税。

2. 不动产 "一词应具有有关财产所在缔约国法律规定的含义。该词在任何情况下均应包括不动产的附属财产、牲畜和农业及林业所用设备、适用一般法律关于土地财产规定的权利、不动产用益权以及作为矿藏、矿源和其他自然资源的开采或开采权的报酬而获得可变或固定付款的权利；船舶、飞机和车辆不应视为不动产。

3. 第 1 款的规定适用于直接使用、出租或以任何其他形式使用不动产所得的收入。

4. 第 1 款和第 3 款的规定也适用于企业不动产所得收入和用于提供独立个人服务的不动产所得收入。

第 7 条--营业利润

1. 一缔约国企业的利润应仅在该国征税，除非该企业通过设在另一缔约国的常设单位在该国开展业务。如果该企业按上述规定开展业务，则该企业的利润可在另一国征税，但仅限于该常设机构所产生的利润。

2. 在不违反第 3 款规定的情况下，如果一缔约国的企业通过设在另一缔约国的常设单位在该另一缔约国经营业务，则在每一缔约国，该常设单位的利润应归于该常设单位，如果该常设单位是一个在相同或类似条件下从事相同或类似活动并与作为其常设单位的企业完全独立经营的独立企业。

3. 在确定常设机构的利润时，根据常设机构所在国的任何适用税法或条例，应允许扣除为该常设机构的业务而发生的费用，包括行政和一般管理费用，无论这些费用是在常设机构所在国还是在其他地方发生。

4. 如果一缔约国习惯于根据企业利润总额向其各部分的分摊来确定归属于常设机构的利润，则第 2 款的规定概不妨碍该缔约国按习惯分摊来确定应纳税的利润；但所采用的分摊方法应使其结果符合本条规定的原则。

5. 不得仅因常设单位为企业购买货物或商品而将利润归于该常设单位。

6. 为以上各款的目的，归属于常设机构的利润应逐年用同一方法确定，除非有良好和充分的相反理由。

7. 如果利润包括本协定其他条款单独规定的收入项目，则这些条款的规定不受本条规定的影响。

第八条--国际运输

1. 缔约国企业在国际运输中经营船舶、飞机或车辆所得的利润只在该国征税。

2. 就本条而言，在国际运输中经营船舶、飞机或车辆所得的利润是指船舶、飞机或车辆的所有人、承租人或租用人通过海上、空中或陆地运输旅客、邮件、牲畜或货物所得的利润，包括

(a) 代表其他企业销售此类运输票证所得的利润；

(b) 以光船方式出租船舶、飞机或车辆所得的利润，而这种出租是在国际交通中经营船舶、飞机或车辆所附带的；以及

(c) 使用、维修或出租用于运输货物或商品的集装箱（包括拖车和相关的集装箱运输设备）所产生的利润，而这种使用、维修或出租是经营国际运输中的船舶、飞机或车辆所附带的。

3. 与在国际交通中经营船舶、飞机或车辆有关的资金利息，应视为经营此类船舶、飞机或车辆所得的利润，第11条的规定不适用于此类利息。

4. 第 1、第 2 和第 3 款的规定也适用于参与联营、联合经营或国际经营机构所得的利润。

第 9 条--联营企业

1. 凡

(a) 一缔约国的企业直接或间接参与另一缔约国企业的管理、控制或资本，或

(b) 同一人直接或间接参与一缔约国企业和另一缔约国企业的管理、控制或资本、

在这两种情况下，两个企业之间在商业或金融关系上规定或强加的条件，与独立企业之间规定或强加的条件不同，那么，如果没有这些条件，本应属于其中一个企业，但由于这些条件而没有产生的任何利润，可计入该企业的利润，并据此征税。

2. 如果一缔约国根据第 1 款的规定，将另一缔约国的企业已在该另一国被征税的利润计入该国企业的利润，并据此征税，而且缔约国主管当局经协商一致认为，所计入的全部或部分利润是如果两个企业之间的条件是独立企业之间的条件，本应属于首述国企业的利润、所包括的全部或部分利润，是如果两个企业之间的条件是独立企业之间的条件，本应属于首述国企业的利润，则该另一国应对该国就这些商定利润征收的税额进行适当调整。在确定这种调整时，应适当考虑本协定的其他规定。

第 10 条--股息

1. 一缔约国居民公司向另一缔约国居民支付的股息可在该另一缔约国征税。

2. 然而，支付股息的公司为其居民的缔约国也可根据该缔约国的法律对此类股息征税，但如果股息的受益所有人为另一缔约国的居民，则征收的税款不得超过：

(a) 如果受益所有人是直接持有支付股息公司至少 10%资本的公司（合伙企业除外），则征收的税款不得超过股息总额的 5%；

(b) 在所有其他情况下，红利总额的 8%。

缔约国主管当局应通过共同协议解决这一限制的适用方式。

本款规定不影响公司对支付股息的利润征税。

3. 尽管有第 2 款的规定，但产生于一缔约国并支付给另一缔约国政府的股息应在前述缔约国免税。

4. 就第 3 款而言，"政府 "一词

(a) 就老挝人民民主共和国而言，指老挝人民民主共和国政府，并应包括

(i) 老挝人民民主共和国银行

(ii) 地方当局

(iii) 法定机构；以及

(iv) 指缔约国主管当局不时商定的完全或主要由老挝人民民主共和国政府拥有的任何机构。

(b) 就新加坡而言，指新加坡政府，并应包括

(i) 新加坡金融管理局

(ii) GIC Private Limited；

(iii) 法定机构；以及

(iv) 缔约国主管当局不时商定的完全或主要由新加坡政府拥有的任何机构。

5. 本条中使用的 "股息 "一词是指来自股份、"jouissance "股份或 "jouissance "权利、矿业股份、创始人股份或其他权利（非债务债权）的收入，以及来自其他公司权利的收入。

本条中的 "股息 "一词是指股份收入、"jouissance "股份或 "jouissance "权利、矿业股份、创始人股份或其他权利（非债务债权），以及其他公司权利的收入，这些收入根据进行分配的公司所在国的法律，享受与股份收入相同的税收待遇。

6. 如果股息的实际所有人为一缔约国居民，在支付股息的公司为其居民的另一缔约国通过位于该国的常设机构开展业务，或在位于该国的固定基地提供独立的个人服务，且与支付股息有关的持股与该常设机构或固定基地有实际联系，则第 1 款和第 2 款的规定不适用。在这种情况下，应视情况适用第 7 条或第 14 条的规定。

7. 如果一缔约国的居民公司从另一缔约国获得利润或收入，则该另一国不得对该公司支付的股息征税，除非该股息是支付给该另一国的居民，或支付股息的控股与位于该另一国的常设机构或固定基地有实际联系、也不对公司的未分配利润征税，即使所支付的股息或未分配利润全部或部分由该其他国家产生的利润或收入构成。

第 11 条--利息

1. 在一缔约国产生并支付给另一缔约国居民的利息可在该另一国征税。

2. 但是，这种利息也可在其产生的缔约国根据该国法律征税，但如果利息的实际所有人是另一缔约国的居民，则征收的税额不得超过利息总额的 5%。

缔约国主管当局应通过共同协议解决这一限制的适用方式。

3. 尽管有第 2 款的规定，但在一缔约国产生并支付给另一缔约国政府的利息应在前述国 家免税。

4. 就第 3 款而言，"政府 "一词与第 10 条第 4 款相同。

5. 本条中使用的 "利息 "一词是指各种债权的收入，不论是否有抵押担保，也不论是否有权分享债务人的利润，特别是指政府证券的收入和债券或债权的收入，包括这些证券、债券或债权的溢价和奖金。就本条而言，逾期付款的罚金不应视为利息。

6. 如果利息的实际所有人是某缔约国的居民，通过设在该缔约国的常设机构在产生利息的另一缔约国经营业务，或通过设在该缔约国的固定基地在该另一缔约国提供独立的个人服务，且支付利息的债务要求与该常设机构或固定基地有实际联系，则第 1 款和第 2 款的规定不适用。在这种情况下，应视情况适用第 7 条或第 14 条的规定。

7. 当支付人为缔约国居民时，利息应视为在该国产生。但是，如果支付利息的人，不论是否为缔约国居民，在缔约国设有常设机构或固定基地，而支付利息的债务与该常设机构或固定基地有关，且利息由该常设机构或固定基地承担，则该利息应视为在该常设机构或固定基地所在国产生。

8. 如果由于付款人与受益所有人之间或他们双方与其他一些人之间的特殊关系，在考虑到支付利息的债权债务的情况下，利息的数额超过付款人与受益所有人在没有这种关系的情况下本会商定的数额，则本条的规定仅适用于最后提到的数额。在此情况下，超出部分的付款仍应根据各缔约国的法律征税，但须适当考虑本协定的其他规定。

第 12 条--特许权使用费

1. 产生于一缔约国并支付给另一缔约国居民的特许权使用费可在该另一国征税。

2. 但是，这些特许权使用费也可在其产生的缔约国根据该国法律征税，但如果特许权使用费的实际所有人是另一缔约国的居民，则征收的税款不得超过特许权使用费总额的 5%。

3. 本条中使用的 "特许权使用费 "一词是指作为使用或有权使用任何文学、艺术或科学作品的版 权（包括计算机软件、电影胶片或用于广播或电视播放的胶片、磁带或光盘）、任何专利、商标、设计或模型、计划、秘密配方或工艺，或有关工业、商业或科学经验的信息的代价而收 取的任何种类的付款。

4. 如果特许权使用费的实际所有人是一缔约国的居民，通过设在该缔约国的常设机构在产生特许权使用费的另一缔约国开展业务，或从设在该缔约国的固定基地在该另一缔约国提供独立的个人服务，而且与支付特许权使用费有关的权利或财产与该常设机构或固定基地有实际联系，则第 1 款和第 2 款的规定不适用。在这种情况下，应视情况适用第 7 条或第 14 条的规定。

5. 当支付人为缔约国居民时，特许权使用费应视为在该国产生。但是，如果特许权使用费的支付人，无论是否为一缔约国居民，在一缔约国设有常设机构或固定基地，而支付特许权使用费的责任与该常设机构或固定基地有关，且该特许权使用费由该常设机构或固定基地承担，则该特许权使用费应被视为产生于该常设机构或固定基地所在的缔约国。

6. 如果由于付款人与实际所有人之间或他们双方与其他一些人之间的特殊关系，特许权使用费的数额（考虑到支付特许权使用费的使用、权利或信息）超过了付款人与实际所有人在没 有这种关系的情况下本会商定的数额，则本条的规定只适用于最后提到的数额。在这种情况下，超出部分的付款仍应根据各缔约国的法律征税，同时应适当考虑本协定 的其他规定。

第 13 条 - 资本收益

1. 缔约国居民转让第 6 条所述位于另一缔约国的不动产所产生的收益可在该另一国征税。

2. 一缔约国企业在另一缔约国拥有的构成常设机构经营财产一部分的动产，或一缔约国居民在另一缔约国为从事独立个人服务而可使用的固定基地的动产的转让所得，包括这种常设机构（单独或连同整个企业）或这种固定基地的转让所得，可在该另一国征税。

3. 缔约国居民转让在国际交通中运营的船舶、飞机或车辆，或转让与此类船舶、飞机或车辆运营有关的动产而获得的收益，应仅在该国纳税。

4. 转让第 1、第 2 和第 3 款所述财产以外的任何财产所得，应仅在转让者为其居民的缔约国纳税。

第 14 条--独立个人服务

1. 作为缔约国居民的个人因专业服务或其他独立性质的活动而取得的收入，应仅在该国纳税，但在下列情况下，此类收入也可在另一缔约国纳税：

(a) 如果他在另一缔约国有一个固定基地，可定期用于开展其活动；在这种情况下，只有属于该固定基地的收入才可在该另一缔约国征税；或

(b) 如果他在另一国逗留的时间在任何 12 个月内累计超过 300 天；在这种情况下，只有他在该另一国从事的活动所产生的收入才可在该另一国征税。

2. 专业服务 "一词包括特别是独立的科学、文学、艺术、教育或教学活动，以及医生、 律师、工程师、建筑师、牙医和会计师的独立活动。

第 15 条--从属个人服务

1. 在不违反第 16、18、19 和 21 条规定的情况下，缔约国居民因受雇而获得的薪金、工资和其他类似报酬应仅在该国征税，除非该受雇是在另一缔约国进行的。如果在另一缔约国受雇，由此产生的报酬可在该另一缔约国征税。

2. 尽管有第 1 款的规定，缔约国居民在另一缔约国从事雇佣活动所得的报酬，只有在下列情况下，才应在首述国家纳税：

(a) 收款人在有关财政年度开始或结束的任何十二个月期间，在另一缔约国停留时间累计不超过 183 天；且

(b) 薪酬由非另一国居民的雇主支付或代其支付；及

(c) 该报酬并非由雇主在另一国拥有的常设机构或固定基地承担。

3. 虽有本条前述规定，但缔约国企业在国际交通中运营的船舶、飞机或车辆上工作所得的报酬，可在该国征税。

第 16 条--董事酬金

1. 一缔约国居民以另一缔约国居民的公司董事会成员身份获得的董事酬金和其他类似付款，可在该另一国征税。

2. 第 1 款所适用的个人因履行管理或技术性质的日常职能而从公司获得的报酬，可根据第 15 条的规定征税。

第 17 条--演艺人员和运动员

1. 尽管有第 14 条和第 15 条的规定，缔约国居民作为演艺人员，如戏剧、电影、广播或电视艺人，或音乐家，或作为运动员，在另一缔约国从事个人活动所得的收入，可在该另一国征税。

2. 如果演艺人员或运动员从事个人活动或与个人活动有关的收入不是归演艺人员或运动员本人所有，而是归另一人所有，则尽管有第 7、14 和 15 条的规定，该收入仍可在演艺人员或运动员从事活动的缔约国征税。

3. 第 1 款和第 2 款的规定不适用于艺人或运动员在缔约国开展活动所得的收入，如 果访问该国完全或主要是由缔约国一方或双方或其政治分支机构或地方当局或法定 机构的公共资金支持的。在这种情况下，收入只应在艺人或运动员为居民的缔约国纳税。

第 18 条--养老金和社会保障付款

1. 在不违反第 19 条第 2 款规定的情况下，因过去就业而支付给缔约国居民的养恤金和其他类似报酬仅在该国征税。

2. 尽管有第 1 款的规定，根据公共计划支付的养老金和其他款项，如果属于缔约国根据其法律提供的社会保障制度的一部分，则仅应在该国征税。

第 19 条--政府服务

1. (a) 缔约国或其政治分支机构、地方当局或法定机构就个人为该国或其分支机构、当局或 机构提供服务而向其支付的薪金、工资和其他类似报酬（养恤金除外），应仅在该国征税。

(b) 然而，此类薪金、工资和其他类似报酬只应在以下情况下在另一缔约国征税：服务是在该国提供的，且该个人是该国居民，并且

(i) 是该国国民；或

(ii) 并非仅为提供服务而成为该国居民。

2. (a) 一缔约国或其政治分支机构、地方当局或法定机构因个人向该国或其分支机构、当局或机构提供服务而向其支付的任何养恤金，或由其设立的基金向个人支付的任何养恤金，应仅在该国征税。

(b) 但是，只有在个人为另一缔约国居民和国民的情况下，该养恤金才应在该国纳税。

3. 第 15 条、第 16 条、第 17 条和第 18 条的规定应适用于与缔约国或其政治分支机构、 地方当局或法定机构开展的业务有关的服务的薪金、工资和其他类似报酬以及养恤金。

第二十条--学生和受训人员

如果学生或受训人员现在或在访问一缔约国之前是另一缔约国的居民，并且在前述国 家只是为了接受教育或培训，则该国对该学生或受训人员为维持其生活、教育或培训而收 取的款项不征税，条件是这些款项的来源不在该国。

第 21 条--教师和研究人员

1. 教师或研究人员在访问另一缔约国之前为一缔约国居民，应公立大学、学院、高等教 育机构、主要以研究为目的的科学研究机构或其他类似公立机构的邀请，纯粹为在该公立 机构从事教学或研究或两者兼而有之的目的访问另一缔约国，为期不超过两年，应免征该另 一缔约国因该教学或研究而支付的在首述缔约国应纳税的任何报酬的税款。

2. 如果教学或研究不是为了公共利益，而是主要为了某个人或某些人的私人利益，则本条不适 用于教学或研究收入。

第 22 条--其他收入

1. 一缔约国居民的收入项目，不论产生于何处，凡本协定上述条款未涉及的，只应在该国征税。

2. 第 1 款的规定不适用于除第 6 条第 2 款所定义的不动产收入以外的收入，如果该收入的收款人为一缔约国居民，通过设在另一缔约国的常设机构在该另一缔约国开展业务，或从设在该另一缔约国的固定基地提供独立的个人服务，且支付该收入的权利或财产与该常设机构或固定基地有实际联系。在这种情况下，应视情况适用第 7 条或第 14 条的规定。

3. 尽管有第 1 款和第 2 款的规定，本协定上述条款未涉及的一缔约国居民在另一缔约国产生的收入项目，也可在该另一缔约国征税，除非该收入由首述缔约国政府所得。在本款中，"政府 "一词与第 10 条第 4 款相同。

第 23 条--消除双重征税的方法

1. 就老挝人民民主共和国而言，应按以下方法消除双重征税：

(a) 如果老挝人民民主共和国居民的收入根据本协定的规定可在新加坡征税，老挝人民民主共和国应允许从该居民收入的老挝税中扣除与在新加坡缴纳的税额相等的数额。但是，这种扣除额不得超过扣除前计算的老挝税收中与这些收入项目有关的部分。

(b) 如果来自新加坡的收入是新加坡居民的公司向老挝人民民主共和国居民的公司支付的股息，而该公司拥有支付股息的公司不少于 10%的股份，则抵免应考虑支付股息的公司就其收入向新加坡支付的税款。

2. 在新加坡，双重征税应按以下方式消除：

如果新加坡居民从老挝人民民主共和国获得收入，而根据本协定的规定，该收入可能在老挝人民民主共和国被征税，新加坡应在不违反其关于允许在新加坡以外的任何国家缴纳的税款作为新加坡税款抵免的法律的情况下，允许老挝人民民主共和国所缴纳的税款（无论是直接缴纳还是扣除）作为该居民收入的新加坡应纳税额的抵免。如果该收入是老挝人民民主共和国居民的公司向新加坡居民支付的股息，而新加坡居民是拥有首述公司不少于 10%的股本的公司，则抵免应考虑到该公司就其利润中支付股息的部分所缴纳的老挝人民民主共和国税款。但抵免额不得超过在抵免前计算的新加坡税款中与该收入项目相适应的部分。

第 24 条 - 不歧视

1. 一缔约国国民在另一缔约国不应被征收与该另一缔约国国民在相同情况下被征收或可能被征收的税款和相关要求不同或更为繁重的税款或相关要求，特别是居留方面的税款和相关要求。

2. 一缔约国企业在另一缔约国拥有的常设机构在该另一国的征税，不得低于该另一国对从事相同活动的企业的征税。

3. 本条的任何规定不得解释为缔约国有义务给予

(a) 另一締約國居民獲得該國給予其居民的任何個人免税額、寬免及税款減免；或

(b) 另一缔约国的国民，该国给予非该国居民的本国国民或该国税法规定的其他人的个人免税额、减免和减税。

4. 一缔约国的企业，其资本全部或部分由另一缔约国的一个或多个居民直接或间接拥有或控制的，在首述国不应被征收比首述国其他类似企业被征收或可能被征收的税款和相关要求更多或更繁重的任何税款或与此相关的任何要求。

5. 如果缔约国根据其国家政策和标准向其国民提供旨在促进经济或社会发展的税收优惠， 则不应被解释为本条所指的歧视。

6. 本条的规定适用于本协定所涉及的税种。

第 25 条--相互协定程序

1. 如果一个人认为缔约国一方或双方的行为导致或将导致他的征税不符合本协定的规定，无论这些国家的国内法规定了何种补救措施，他都可以向其为居民的缔约国的主管当局提出申诉，如果他的案件属于第 24 条第 1 款规定的情况，则可以向其为国民的缔约国的主管当局提出申诉。该案必须在第一次通知导致征税不符合《协定》规定后三年内提出。

2. 如果主管当局认为反对有正当理由，且本身无法达成令人满意的解决方案，则应努力通过与另一缔约国主管当局的相互协议解决该案件，以避免不符合本协定的征税。尽管缔约国国内法有任何时间限制，但达成的任何协定均应执行。

3. 缔约国主管当局应努力通过相互协商解决在本协定的解释或适用方面出现的任何困难或疑问。在《协定》未规定的情况下，它们还可共同协商消除双重征税。

4. 缔约国主管当局可直接相互联系，以达成上述各款所指的协定。

第二十六条 交换信息

1. 缔约国主管当局应交换与执行本《协定》条款或与管理或执行代表缔约国或其政治分 区或地方当局征收的各种税种的国内法可预见相关的信息，但有关征税不得违反本《协 定》。信息交流不受第 1 条和第 2 条的限制。

2. 缔约国根据第 1 款收到的任何信息应与根据该国国内法获得的信息一样被视为机密，并仅应向与第 1 款所述税种的评估或征收、执行或起诉、上诉裁决或上述监督有关的人员或当局（包括法院和行政机构）披露。上述人员或机构只能将信息用于上述目的。他们可在公开法庭诉讼或司法裁决中披露信息。

3. 在任何情况下，第 1 款和第 2 款的规定均不得解释为规定缔约国有义务

a) 执行与缔约国或另一缔约国的法律和行政惯例不一致的行政措施；

b) 提供根据该缔约国或另一缔约国的法律或正常行政程序无法获得的信息；

c) 提供会披露任何贸易、商业、工业、商业或专业秘密或贸易程序的信息，或披露会违反公共政策（公共秩序）的信息。

4. 如果缔约国一方根据本条规定要求提供信息，则缔约国另一方应利用其信息收集措施获取所要求的信息，即使缔约国另一方可能并不需要此类信息用于本国税收目的。上句所包含的义务受第 3 款的限制，但在任何情况下，这些限制不得解释为允许缔约国仅因其国内对此类信息不感兴趣而拒绝提供信息。

5. 在任何情况下，第 3 款的规定不得解释为允许缔约国仅因信息由银行、其他金融机构、代理人或以代理或受托人身份行事的人持有，或因信息涉及个人的所有权利益而拒绝提供信息。

第二十七条--外交使团和领事机构成员

本协定的任何条款均不影响外交使团成员或领事馆成员根据国际法一般规则或特别协定 的规定所享有的财政特权。

第二十八条--生效

1. 缔约双方应通过外交途径将本协定生效所需的法律程序的完成情况通知对方。

2. 本协定自上述两项通知中较晚者之日起生效，其条款应具有效力：

(a) 在老挝人民民主共和国

(i) 就本协定生效之年的下一个日历年一月一日或之后开始的课税年度及其后的课税年度的应征税款而言；以及

(ii) 关于第26条，对于在本协定生效之日后的下一个日历年1月1日或之后开始的应税期的征税信息的请求；或在没有应税期的情况下，对于在本协定生效之日后的下一个日历年1月1日或之后产生的所有税费的请求。

(b) 在新加坡：

(i) 就《協定》生效後第二個曆年的 1 月 1 日或之後開始的任何課税年度的應課税款而言；及

(ii) 就第 26 条而言，在本协定生效之日或之后提出的关于本协定生效之日后的下一个日历年 1 月 1 日或之后开始的应税期的征税信息请求；或者，在没有应税期的情况下，在本协定生效之日后的下一个日历年 1 月 1 日或之后产生的所有税费请求。

第 29 条--终止

本协定在缔约国终止之前一直有效。任一缔约国均可通过外交途径终止本协定，但应在本协定生效之日起五年期满后的任 何日历年结束前至少六个月发出终止通知。在此情况下，本协定将停止生效：

(a) 在老挝人民民主共和国：

(i) 在老挝人民民主共和国： 就发出通知之年的下一个日历年 1 月 1 日或之后开始的课税年度及其后的课税年度的应征税款而言；以及

(ii) 在所有其他情况下，在发出通知的日历年结束之后。

(b) 在新加坡：

(i) 在发出通知的年度之后的第二个日历年的 1 月 1 日或之后开始的任何课税年度的应课税额；以及

(ii) 在所有其他情况下，在发出通知的日历年结束之后。

下列签署人，经正式授权，在本协定上签字，以昭信守。

本协定用老挝文和英文写就，一式两份，于 2014 年 2 月 21 日订于新加坡，两种文 本具有同等效力。如对本协定文本的解释有分歧，以英文本为准。

新加坡共和国政府代表

.....

Josephine TEO
财政与交通部高级国务部长
财政部

老挝人民民主共和国政府
老挝人民民主共和国政府

.....

Phouphet KHAMPHOUNVONG 财政部长